Član 13.

U slučaju da nosilac prava građenja nema interes da uživa pravo građenja i u slučaju da nosilac prava građenja raskine Ugovor prije ugovorenog roka obavezuje se da Opštini Drvar isplatiti jednokratnu naknadu u visini od 50 % preostale naknade koju bi ukupno platio za preostali period prava građenja.

Član 14.

Produženje ugovorenog roka prava građenja od strane nosioca prava građenja definisanog u Ugovoru o pravu građenja moguće je jedino na osnovu pismenog zahtjeva uz tačno definisani vremenski period na koji se traži produženje.

Aneksom ugovora, u formi notarski obrađene isprave, se produžava rok prava građenja i isti se provodi u katastarskom operatu nakon dostavljanja sudske isprave.

Član 15.

Po isteku ugovorenog roka definisanog Ugovorom o pravu građenja ili aneksom ugovora iz prethodnog člana ove Odluke, nosilac prava građenja je dužan kultivisati zemljište dovođenjem istog u prvobitno stanje te mora ukloniti sve objekte, instalacije, eventualni otpad, i sve ono što ne predstavlja prirodni ambijent same lokacije, a što će se detaljnije definisati samim ugovorom o pravu građenja.

Član 16.

Neispunjavanje obaveza iz ugovora bilo sa koje strane čine osnov za raskid Ugovor o zasnivanju prava građenja.

Ugovor se može raskinuti sporazumno ili sudskim postupkom.

Član 17.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Opštine Drvar", a objaviće se i na Oglasnoj tabli Opštine Drvar.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton 10
Opština Drvar
Opštinsko vijeće

Broj: 01-02-1931-1/23
Drvar, 13.11.2023.godine

PREDSJEDNIK
OPŠTINSKOG VIJEĆA
Vanja Krneta, s.r.

108

Na osnovu Člana 6. stav 2. i Člana 8. Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova („Službene novine Federacije BiH", broj 28/05, 2/08), Odluke o redosljedu prvenstva za dodjelu stana na korištenje ("Narodne novine HBŽ", broj:2/09), Člana 13. stav 2. alineja 5. Zakona o principima lokalne samouprave („Službeni list F BiH", broj 49/06), , Člana 42. stav 2. alineja 5., a u vezi člana 49. stav 1, alineja 4, Statuta Opštine Drvar – prečišćen tekst („Službeni glasnik Opštine Drvar", broj: 2/15) Opštinsko vijeće na 19. redovnoj sjednici održanoj dana 13.11.2023 godine donijelo je

O D L U K U

o načinu i uslovima korištenja stanova na kojima Opština Drvar ima pravo raspolaganja

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovom odlukom propisuju se uslovi, kriteriji i postupak dodjele na korištenje putem najama stanova na kojima Opština Drvar (u daljem tekstu: Opština) ima pravo raspolaganja.

Član 2.

Stanovi u smislu ove Odluke, smatraju se stanovi:
- u vlasništvu Opštine po bilo kojem osnovu
- stavljeni na raspolaganje Opštini po osnovu pozitivnih propisa.

Član 3.

Pravo na stan po odredbama ove Odluke imaju osobe koje nemaju riješeno stambeno pitanje prema kategorijama:

1. Socijalno ugroženim osobama, na osnovu prijedloga socijalne službe Opštine Drvar,
2. Radnicima davatelja stanova na korištenje – poduzeća koje je privatizirano,
3. Nositeljima stanarskog prava na stanovima u privatnom vlasništvu,
4. Nositeljima stanarskog prava na nacionalizovanom i konfiskovanom stanu,
5. Porodice mladih bračnih parova ne starijih od 30 godina
6. Lica kom je izvršen povrat stanarskog prava na stanu koji nije uslovan za stanovanje.
7. Deficitarni kadrovi - Lica od interesa za opštinu, a na osnovu iskazanih potreba i zahtijeva javnih institucija ili organa uprave, visokoobrazovani kadrovi potrebni za razvoj zajednice;
8. Lica bez stana, odnosno lica bez stana odgovarajućeg standarda i koja iz prihoda koje ostvaruju ne mogu da obezbjede stan po tržišnim uslovima:

- porodice sa niskim primanjima, porodice sa više djece odnosno više
- lane porodice,
- osoba preko 65 godina starosti, a koja nema direktnih potomaka i živi bez članova svoje porodice.

Član 4.

Uslove za dodjelu stana u najam ne može ostvariti:

1. osoba koja ima prebivalište na teritoriji opštine Drvar manje od 6 mjeseci, osim lica iz člana 3. Stav 1. Tačka 6.,
2. osoba koja se dovela u nepovoljan stambeni status prodajom ili darivanjem porodične kuće ili stana, kao i članovi porodice, odnosno osoba s kojom živi,
3. osoba koja je otkupila stan u skladu sa Zakonom o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, i potom otuđila kao i članovi domaćinstva, odnosno osoba s kojom živi,
4. osoba koja ima u vlasništvu ili suvlasništvu useljiv stan ili kuću, kao i članovi porodice, odnosno osoba s kojom živi,
5. osoba koja ima bespravno sagrađen stambeni objekt, neuplanjen stambeni objekt, nadzidan stan, faktično ili vanknjižno vlasništvo ili suvlasništvo na useljivu stanu ili kući, kao i članovi porodice ili osoba s kojom živi.

II. POSTUPAK DODJELE STANA U NAJAM

Član 5.

Stanovi kojima raspolaže Opština daju se u najam na način:

a. putem javnog oglasa
   - osobama koje prije podnošenja prijave na javni oglas za dodjelu stana u najam imaju prebivalište na području Opštine neprekidno najmanje 6 mjeseci, a nemaju rješeno stambeno pitanje,

b. pozivom za zaključenje ugovora o najmu
   - osobe koje su korisnici stanova na osnovu: rješenja o dodjeli stana na korištenje, ugovora o korištenju, kao nositelji stanarskog prava i članovi njihovih porodica koji do donošenja ove Odluke na drugi način nisu rješili stambeno pitanje odnosno nisu otkupili stanove u predviđenim rokovima.

   - osobe koje pripadaju socijalno ranjivim grupama na zahtjev Službe za opštu upravu Opštine

c. pozivom za podnošenje Zahtjeva za legalizaciju stanovanja i zaključenja ugovora o najmu

   - zatečeni korisnici stanova - koje koriste bez akta o dodjeli, u koje su uselili bespravno, a do dana donošenja ove Odluke nisu rješili stambeno pitanje, niti su u mogućnosti da ga rješe.

Član 6.

Smatra se da osoba nema rješeno stambeno pitanje, ako osoba nosilac domaćinstva, njegov bračni drug i djeca, odnosno osoba s kojom živi:

- nisu nosioci stanarskog prava ili nemaju stan ili kuću u vlasništvu ili suvlasništvu na teritoriji BiH,
- ako nisu otkupili stan ili kuću na adresi na kojoj su živjeli prije ili poslije rata na teritoriji BiH,
- ako nisu svojom krivicom ostali bez stana ili kuće ili svojom voljom (u postupku razvoda braka odricanjem od nasljedstva, te time sebe doveli u položaj nerješenog stambenog pitanja),
- ako nisu koristili kreditna sredstva pod povoljnim uslovima za kupovinu, adaptaciju ili nadogradnju, ili nisu bili korisnici donacije za rješavanja stambenog pitanja.

Član 7.

Najam stana je moguć na period do 1 godinu.
Najmanji period najma je 6 mjeseci.
Cijena najma iznosi 0,80 KM po m^2.
Najamnina se plaća mjesečno na žiroračun Opštine.

Član 8.

Visina najamnine se može smanjiti samo na osnovu Ove odluke, licima koja ostvaruju pravo na subvenciju.
Subvencija najamnine kao i njena vrijednost definiše se u Ugovoru o najmu stana.
Subvenciju u visini od:

- 50 %
- ostvaruje domaćinstvo čiji ukupni prihodi porodičnog domaćinstva, po bilo kom osnovu ne prelaze 50% vrijednosti prosječne mjesečne neto plate isplaćene u privredi Federacije BiH u prethodnoj godini utvrđenu prema objavljenim podacima od strane nadležnog organa;
- invalidi i porodice koje imaju člana domaćinstva lice s invaliditetom ili lice sa posebnim potrebama
- 100 %
- korisnici stalne socijalne pomoći;
- porodice s troje i više maloljetne djece

Član 9.

Prema broju članova domaćinstva će se određivati i tip stana i to:

- samcu - garsonijera ili jednosoban stan,
- dvočlanom domaćinstvu - jednosoban ili jednoiposoban stan,
- tročlanom domaćinstvu - dvosoban ili dvoiposobni stan,
- četveročlanom domaćinstvu - dvoiposobni ili veći stan.

Izuzetak iz prethodnog stava je pisana saglasnost najmoprimca da prihvata manji stan, ako ostvari pravo prvenstva za dodjelu stana.

Član 10.

Kriteriji na osnovu kojih se utvrđuje podobnost potencijalnih korisnika te rang lista za dodjelu stambene jedinice u najam su:
- Opšti kriteriji
- Posebni kriteriji.

Član 11.

Opšti kriteriji su eliminatorni i moraju biti zadovoljeni kumulativno.

Opšti kriteriji su:

1. Potencijalni korisnik i članovi njegovog domaćinstva su državljani Bosne i Hercegovine;
2. Potencijalni korisnik i članovi njegovog domaćinstva imaju neprekidno prebivalište na teritoriji opštine Drvar više od 6 mjeseci računajući unazad od dana prijave;
3. Potencijalni korisnik i članovi njegovog domaćinstva nemaju stambenu jedinicu uslovnu za stanovanje na teritoriji BiH.
4. Ukupni prihodi porodičnog domaćinstva, po bilo kom osnovu, ne prelaze visinu prosječne mjesečne neto plate isplaćene u privredi Federacije BiH u prethodnoj godini utvrđenu prema objavljenim podacima od strane nadležnog organa.
5. Potencijalni korisnik kao i članovi njegovog domaćinstva nisu bilo kakvim pravnim poslom raspolagali svojom imovinom - kućom ili stanom iz 1991. godine (prodaja, zamjena, poklon, hipoteka zalog i sl.).

Član 12.

Posebni kriteriji se vrednuju i izražavaju u bodovima.

Posebni kriteriji su:

1. stambeni kriterij:

a. stanovanje u nedostojnim uslovima, kao što su domaćinstva: bez tekuće vode, bez struje, bez sanitarnih uslova i sl. .....15 bodova

b. lica kojima je izvršen povrat stanarskog prava na devastiranim stanovime i lica koja su podstanari kod pravne ili fizičke osobe duže od 3 godine .....10 bodova

2. kriterij pripadnost ranjivim grupama:

a. Visina primanja:

Podnositelju zahtjeva utvrđuju se bodovi prema ukupnim prosječnim mjesečnim neto primanjima domaćinstva, ostvarenim u godini koja prethodi godini podnošenja zahtjeva i to:
za primanja manja od 50% prosječne mjesečne neto plate isplaćene u privredi Federacije BiH u prethodnoj godini ..... 10 bodova

b. Broj članova porodičnog domaćinstva:
   - za svakog odraslog člana domaćinstva, uključujući i podnositelja zahtjeva dodaje se ..... 2 boda
   - za svakog maloljetnog člana dmaćinstva dodjeljuje se ..... 3 boda

c. Invalidnosti/onesposobljenje - osobe koje imaju umanjene mentalne ili fizičke sposobnosti usljed bolesti, ozljeda ili ranjavanja koje ometaju normalne svakodnevne aktivnosti i potrebe:
   - na osnovu opšte nesposobnosti za rad podnositelja zahtjeva ili punoljetnog člana domaćinstva utvrđene na osnovu rješenja nadležnog organa, podnositelju zahtjeva pripada:
     - invalidnost od do 30 % ..... 5 bodova
     - invalidnost od 31-50 % ..... 10 bodova
     - invalidnost od 51-70 % ..... 15 bodova
     - invalidnost od 71-100 % ..... 20 bodova
   - član domaćinstva sa teškim zdravstvenim stanjem/hronični bolesnici, kao što su osobe koje trebaju medicinski tretman i njegu, u uslovima koji mogu uticati na identifikacijutrajnog rješenja ..... 10 bodova

d. Domaćinstva čiji su nosioci samohrani roditelji, staratelji ili hranitelji sa jednim ili više maloljetnih članova ..... 20 bodova

e. Osobe ili parovi starije od 60 godina koji žive same, a koje nemaju potomstvo ..... 15 bodova

f. Osobe ili parovi starije od 60 godina koji žive bez podrške uže i šire porodice ..... 10 bodova

g. Članovi užeg domaćinstva poginulih boraca ..... 10 bodova

3. kiriterij boravka na teritoriji opštine Drvar

   - Vrijeme prebivališta podnositelja zahtjeva na teritorijiopštine Drvar za svaku godinu neprekidnog prebivališta na teritoriji opštine Drvar, podnositelju zahtjeva pripada: ..... 1 bod po godini.

4. kriterij posjedovanja imovine:

   - podnosilac zahtjeva i članovi njegovog domaćinstva neposjeduju nekretnine i zemljišta na teritoriji BiH ..... 5 bodova.

Javni oglas

Član 13.

Predmetom Javnog oglasa o dodjeli stanova u najam, mogu biti samo stanovi slobodni od stvari i osoba, na kojima Opština Drvar ima pravo raspolaganja po bilo kojem pravnom osnovu.

Postupak dodjele, broj stanova i nadležna tijela za raspisivanje i provedbu Javnog oglasa o dodjeli u najam stanova definisati će se posebnom Odlukom koju donosi OV.

Član 14.

Javni oglas mora da sadrži:

- Podaci o stanu: opis stambene jedinice, lokacija, površina
- Početna cijena najma
- Uslovi koji moraju biti ispunjeni od strane ponuđača
- Potrebna dokumentacija za prijavu
- Podaci o trajanju javnog oglasa
- Način dostave prijave
- Termini i načini otvaranja pristiglih ponuda
- Kriteriji za zaključenje ugovora o najmu
- Ostale informacije u vezi predmetnog stana i procedura javnog oglasa te podaci o kontaktu.

Član 15.

Ukoliko se desi isti broj bodova po osnovu kriterija iz Člana 12. ove Odluke, prednost na listi imaju osobe sa više članova domaćinstva, te sa više maloljetnih članova domaćinstva.

Prijave na javni oglas koje su nepotpune neće se razmatrati.

Poziv za zaključenje ugovora o najmu

Član 16.

Pismeni poziv za zaključenje ugovora o najmu stana, korisniku stana iz člana 5. stav 1. tačka b) upućuje nadležna Služba, a ugovor o najmu stana se zaključuje u roku od 30 dana od dana prijema pismenog poziva.

Izuzetak, rok može biti duži, ali najviše 45 dana, ukoliko strana iz objektivnih okolnosti nije bila u mogućnosti odgovoriti na poziv za zaključenje ugovora o najmu (liječenje, školovanje i sl.) što će dodatno potkrijepiti potrebnom dokumentacijom i dokazima.

Član 17.

Ukoliko korisnik stana ne odgovori na upućeni poziv za zaključenje ugovora o najmu od strane Službe, ne želi da zaključi ugovor o najmu stana u rokovima navedenim u članu 16., ili se utvrdi da korisnik stana, njegov član domaćinstva, odnosno osoba s kojom živi, ima u vlasništvu ili suvlasništvu useljiv stan ili kuću, ili na drugi način adekvatno rješeno stambeno pitanje, pokrenut će se postupak iseljenja.

Poziv za podnošenje zahtjeva za legalizaciju stanovanja i sklapanja ugovora o najmu

Član 18.

Zatečenom bespravnom korisniku stana iz Člana 5. stav 1. tačka c., nadležna Služba uputit će pisani poziv za podnošenje Zahtjeva za legalizaciju stanovanja i sklapanja ugovora o najmu. U roku 30 dana od primitka poziva dužan je odgovoriti podnošenjem Zahtjeva.

Iznimno, rok za podnošenje zahtjeva i dostavu dokumentacije na upućeni poziv može biti i dulji, ali najviše 60 dana, ukoliko korisnik iz objektivnih okolnosti nije bio u mogućnosti podnijeti zahtjev za legalizaciju stanovanja i zaključenje ugovora o najmu (posao u inozemstvu, liječenje, školovanje i sl.) što će dodatno potkrijepiti potrebnom dokumentacijom i dokazima.

Član 19.

Nakon što zatečeni bespravni korisnik stana, po upućenom pozivu podnese Zahtjev u naznačenom roku zajedno sa dokumentacijom iz Člana 25., na osnovu koje se utvrdi da nije slučaj opisan u Članu 4. ove Odluke, nadležna Služba će donijeti Zaključak o sklapanju Ugovora o najmu stana.

Član 20.

Ukoliko bespravni korisnik stana ne podnese zahtjev po upućenom pozivu u ostavljenom roku, dostavi nepotpunu dokumentaciju, ili se po dostavljenoj dokumentaciji utvrdi da se na njega odnosi Članu 4. ove Odluke, pokrenut će se postupak iseljenja.

Posebni slučajevi najma

Član 21.

Devastirani stanovi odlukom Opštinskog vijeća mogu se davati u najam na zahtjev zainteresovane osobe, pod uslovom da polovina troškova sanacije predmetnog stana idu na teret zainteresovanog lica.

Prethodno je potrebno utvrditi stanje stana i izvršiti procjenu potrebnih ulaganja kako bi stan bio funkcionalan.

Funkcionalan stan podrazumjeva postojanje instalacija (voda, kanalizacija, el. energija), opremljen sanitarni čvor, ugrađena unutrašnja i vanjska stolarija, obrađeni podovi i zidovi, izvršeni priključci na el. mrežu, vodovodnu i kanalizacionu mrežu.

Član 22.

Na osnovu procjene ulaganja potpisuje se Ugovor sa zainteresovanim licem. Ugovorom o najmu stana definiše se podjela troškova.

Troškovi se dijele u omjeru 50 % za svaku stranu potpisnicu ugovora o najmu.

Troškovi koji padaju na teret najmoprimca se priznaju u najamninu s tim da se 60 % najamnine plaća u novcu a 40 % najamnine se uzimaju troškovi ulaganja.

Ugovorom o najmu preciziraju se i rokovi dovođenja stana u funkciju.

Član 23.

Po osposobljavanju stana Komisija, koju imenuje Opštinski načelnik, utvrđuje stanje stana i sastavlja zapisnik o primopredaji kojeg potpisuje i najmoprimac.

Nakon primopredaje stana najmoprimcu počinju teći obaveze plaćanja najamnine.

Član 24.

Odredbe ove Odluke koje definišu neispunjavanje ugovorenih obaveza se odnose i na stanove koji se daju u najam kao devastirani.

III POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA DODJELU STANA U NAJAM

Član 25.

Lica koja se javljaju na javni poziv za dodjelu stana, odnosno lica koja se pozivaju za zaključenje ugovora o najmu ili lica koja podnose zahtjev za legalizaciju stanovanja u obavezi su da prilože slijedeću dokumentaciju:

1. vlastoručno potpisana izjava o trenutnim uslovima i okolnostima stanovanja
2. ovjerena Kućna lista
3. kopija lične karte svih punoljetnih članova domaćinstva,
4. uvjerenje o državljanstvu BiH
5. potvrde o prebivalištu za svakog punoljetnog člana domaćinstva, pribavlja se kod policije
6. uvjerenje o kretanju prebivališta unazad 10 godina od dana primitka poziva, pribavlja se kod policije
7. ovjeren ugovor o najmu stana u kom kandidat trenutno boravi- primjenjivo ako je podstanar
8. uvjerenje o posjedovanju nekretnina za korisnika stana i ostale članove domaćinstva, pribavlja se kod nadležne opštinskog katastra
9. vlastoručno potpisana izjava korisnika stana, dana pod materijalnom i krivičnom odgovornošću, da:

    a. on i članovi njegova domaćinstva nemaju u vlasništvu i suvlasništvu useljiv stan ili kuću na teritoriji BiH i u inostranstvu
    b. on i članovi njegova domaćinstva ne posjeduju bespravno sagrađen, neuplanjen, ili nadzidan stambeni objekt, odnosno nisu faktički ili vanjknjižni vlasnici ili suvlasnici na kući ili stanu
    c. on i članovi njegova domaćinstva nisu otkupili stan po odredbama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo,

nisu nasljedili stan odnosno kuću i isti otuđili.

10. uvjerenje/potvrda o pohađanju fakulteta, škole, osnosno vaspitno obrazovne ustanove za članove domaćinstva školskog uzrasta, pribavlja se kod nadležne ustanove
11. uvjerenje o zaposlenju izdato od strane poslodavca za svakog punoljetnog člana domaćinstva, pribavlja se kod poslodavca
12. dokaz o visini primanja - (zadnja platna lista / zadnji ček od penzije),
13. uvjerenje/potvrda da se vodi na evidenciji nezaposlenih za svakog punoljetnog člana domaćinstva, pribavlja se kod nadležnog zavoda,
14. dokaz o pripadnosti ranjivim kategorijama stanovništva utvrđeno od strane nadležne institucije odnosno službe - rješenje o invalidnosti, rješenje o socijalnom status, rješenje o starateljstvu isl.

IV. UGOVOR O NAJMU STANA

Član 26.

Međusobna prava i obaveze između najmodavca-Opština, koju predstavlja Opštinski načelnik ili lice koje ovlasti Opštinski načelnik i Korisnik stana – najmoprimca uređuju se ugovorom o najmu stana. Služba za imovinsko pravne i geodetske poslove Opštine priprema Ugovor o najmu koji obavezno sadrži:

1. podatke o ugovornim stranama,
2. opis stana, odnosno dijela stana koji se daje u najam,
3. visina najamnine i način plaćanja,
4. vrstu troškova koji se plaćaju u vezi sa stanovanjem i način na koji će se plaćati,
5. podatke o licima koja će zajedno sa najmoprimcem koristiti stan,
6. vrijeme trajanja najma,
7. odredbe o održavanju stana,
8. odredbe o upotrebi zajedničkih prostorija,
9. odredbe kontrole korištenja stana,
10. odredbe o primopredaji stana i
11. odredbe o otkazu i otkaznim rokovima.

Član 27.

Ugovor o najmu stana prestaje ako:

- najmoprimac ili drugi član domaćinstva, odnosno osoba s kojom živi, stekne u vlasništvo kuću, stan ili na drugi način riješi svoje stambeno pitanje, dužan je iseliti se iz stana i predati ga na raspolaganje najmodavcu.
- se zgrada ili dio nje, u kojoj se nalazi stan mora rušiti na osnovu pravosnažne odluke nadležnog tijela.
- najmoprimac stan koristi suprotno ugovoru o najmu, a naročito ako najmoprimac:
  - redovito ne plaća najamninu i druge obveze
  - stan ili dio stana daje u podnajam
  - ometa druge vlasnike stanova
  - stan ne koristi za stanovanje
  - ne dopusti kontrolu korištenja stana,
  - vrši prepravke u stanu i zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade bez saglasnosti Opštine.

Član 28.

Opština raskida ugovor u pisanoj formi sa navedenim otkaznim rokom od 3 mjeseca.

Ukoliko najmoprimac ne iseli iz stana u otkaznom roku, Opština pokreće postupak prisilnog iseljenja.

Opština ne može otkazati ugovor o najmu ukoliko korisniku stana ne odredi rok od 30 dana za otklanjanje razloga za otkaz.

Otkaz ugovora o najmu stana daje se u pisanoj formi.

Član 29.

U slučaju smrti najmoprimca, prava i dužnosti prelaze na supružnika, a ako supružnika nema, punoljetnog člana domaćinstva koji je naveden u ugovoru o najmu.

Rok za postizanje sporazuma o tome tko preuzima prava i obaveze iz ugovora o najmu je 90 dana od smrti najmoprimca.

Ako se ne postigne sporazum Opština će tražiti njihovo iseljenje iz stana.

Član 30.

Ugovor o najmu prestaje istekom vremena na koje je zaključen.

Član 31.

Ako Opština sa svoje strane želi produžiti ugovor, dužna je o tome obavijestiti najmoprimca 30 dana prije isteka ugovora, a najmoprimac je obavezan da se izjasni u roku od 15 dana od dana prijema obavijesti o tome da li prihvaća ili ne prihvaća produženje ugovora o najmu, u suprotnom mu istekom ugovora prestaje najam.

Član 32.

Opštinaki načelnik će imenovati komisiju za kontrolu načina korištenja stanova i ispunjavanja uslova pod kojim je dat stan u najam.

Komisija za kontrolu načina korištenja stanova je u obavezi jednom godišnje provjeriti sve osnove pod kojim je dat

stan u najam i utvrditi način korištenja stana.

Komisija o svom radu sastavlja zapisnik te isti dostavlja Opštinskom načelniku i Službi za imovinsko pravne i geodetske poslove na dalje postupanje.

U slučaju da se utvrdi da su osnove za dodjelu stana u najam promjenjene Služba za imovinsko pravne i geodetske poslove će poduzeti sve radnje po pitanju raskida ugovora o najmu.

V - OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 33.

Opština predaje najmoprimcu stan u zatečenom stanju o čemu se sačinjava zapisnik o primopredaji stana.

Primopredaju u ime Opštine provodi Služba za imovinsko pravne i geodetske poslove.

Član 34.

Korisnik stana dužan je plaćati najamninu i druge troškove tekućeg održavanja stana i zajedničkih dijelova i uređaja zgrade.

Član 35.

Korisnik stana je dužan čuvati stan od oštećenja, a isto tako ne smije vršiti prepravke u stanu bez saglasnosti najmodavca.

Član 36.

Korisnik stana odgovara za štetu koju on ili korisnici stana prouzrokuju u stanu i zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade osim u slučaju nastanka štete djelovanjem više sile.

Član 37.

Korisnik stana je dužan nakon prestanka najma stana predati najmoprimcu stan u ispravnom stanju, uz obavezu sačinjavanja zapisnika o primopredaji.

VI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 38.

Za korisnike koji trenutno koriste stanove, na raspolaganju Opštine, a ne ispunjavaju uslove za smještaj definisane ovom Odlukom, pokretnuti će se procedura dobrovoljnog iseljenja, odnosno prisilnog iseljenja.

Primopredaja stana se vrši na licu mjesta, o čemu se sastavlja zapisnik o primopredaji i zatečenom stanju stana, a kog potpisuju dosadašnji korisnik i predstavnik Opštine kog imenuje Opštinski načelnik.

Član 39.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u „Službenom glasniku Opštine Drvar", a objaviti će se i na oglasnoj table Opštine Drvar.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton 10
Opština Drvar
Opštinsko vijeće

Broj: 01-02-3347-1/23
Drvar, 13.11.2023.godine

PREDSJEDNIK
OPŠTINSKOG VIJEĆA
Vanja Krneta, s.r.

109

Na osnovu člana 8. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj: 49/06 i 51/09), člana 11. i 39. Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" br. 15/05), člana 18. stav 1. alineja 6. i 9. i člana 45. alineja 5. Statuta Opštine Drvar – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Opštine Drvar", broj: 2/15), te u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i postupku odabira korisnika, dodjeli, načinu i uslovima korištenja stambenih jedinica u višestambenim zgradama izgrađenim u okviru regionalnog stambenog programa ("Službeni glasnik BiH" broj: 18/16) i u skladu sa Odlukom o osnivanju, upravljanju, raspolaganju i korištenju stambnog fonda uz primjenu principa socijalnog stanovanja, Odlukom o stambenom zbrinjavanju korisnika kolektivnih vidova smještaja kroz implementaciju projekta "Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja", Opštinsko vijeće Drvar, na 19.sjednici održanoj 13.11. 2023. godine, donosi:

ODLUKU
o kriterijumima, uslovima i postupku ostvarivanja prava na subvencionisanje najamnine za stan u stanovima namjenjenim za neprofitno-socijalno stanovanje

I – OPŠTE ODREDBE

Član 1.
(Predmet Odluke)

Ovom Odlukom utvrđuju se kriterijumi za subvencionisanje najamnine u stanovima namjenjenim za neprofitno-socijalno stanovanje (u daljem tekstu: subvencija), pravo na subvenciju, određivanje korisnika subvencije, način provođenja postupka za ostvarivanje prava na subvenciju, kao i izvori finansiranja prava na subvenciju.

Član2.
(Osnovna načela za ostvarivanje prava na subvenciju)

Kod razmatranja zahtjeva i utvrđivanja prava na subvenciju najamnine korisnicima koji su ostvarili pravo da stambene jedinice koriste prema principima socijalnog stanovanja, a u skladu sa utvrđenom procedurom dodjele tih stambenih jedinica, nadležni organ opštine/grada je dužan pridržavati se osnovnih načela po kojima je svaki korisnik tih stambenih jedinica obvezan i dužan:

a) da se brine o zadovoljavanju svojih životnih potreba i potreba lica koje je po zakonu ili po drugom pravnom osnovu dužan da izdržava;
b) da svojim radom, prihodima i imovinom doprinosi spriječavanju, otklanjanju ili ublažavanju vlastite socijalne ugroženosti, kao i socijalne ugroženosti članova svoje porodice, posebno djece i drugih članova porodice, koji ne mogu sami o sebi da se brinu.

Sve činjenice koje se odnose na posjedovanje pokretne i nepokretne imovine, porodično stanje, odnosno imovinski i socijalni status članova užeg porodičnog domaćinstva podnosioca zahtjeva utiču na priznavanje prava i obim subvencije najamnine.

II –KRITERIJUMI I POSTUPAK STICANJA PRAVA NA SUBVENCIJU NAJAMNINE

Član 3.
(Opšti kriterijumi za subvenciju)

Pravo na subvenciju najamnine imaju korisnici – lica odnosno porodice, kojima su dodijeljene stambene jedinice primjenom modela neprofitno - socijalnog stanovanja.
Korisnik koji je ostvario pravo na korištenje stana po modelu neprofitno-socijalnog stanovanja može ostvariti pravo na subvencioniranje najamnine ukoliko su kumulativno ispunjeni slijedeći opšti kriterijumi:

1. Da je on i članovi porodičnog domaćinstva bez imovine, da nemaju u vlasništvu i/ili posjedu kuću, stan ili vikendicu na teritoriji Bosne i Hercegovine ili inozemstvu, odnosno nemaju odgovarajući stan u kući, stanu ili vikend objektu u vlasništvu roditelja ili supružnikovih roditelja na teritoriji Bosne i Hercegovine:

2. Da on i članovi njegovog porodičnog domaćinstava nisu prodali, poklonili, zamijenili, odnosno, drugim pravnim poslom otuđili u vlasništvu/suvlasništvu kuću, stan, vikendicu ili zemljište i na taj način se doveli u nepovoljan stambeni i socijalni položaj;

3. Da on i članovi njegovog porodičnog domaćinstava, nisu ostvarili pravo na obnovu i pomoć za popravak ratom uništene ili oštećene porodične kuće ili stana;

4. Da ukupni mjesečni prihodi po članu domaćinstva ne prelaze 15% od prosječne neto plaće u entitetu/kantonu, ostvarene u prethodnoj kalendarskoj godini prije podnošenja zahtjeva za subvenciju (u daljem tekstu: prosječna plata).

5. Da on ili neko od njegovih članova domaćinstva ne ostvaruje primanje po posebnoj osnovi (nasljeđe, ugovor o doživotnom izdržavanju, igre na sreću i slično), koje bitno mijenja svrhu subvencije.

6. Lica, odnosno članovi njihovih porodičnih domaćinstava, čija vrijednost pokretnina - prijevozna sredstva (automobili i sl.), te novčana sredstva i vrijednosni papiri ne prelaze ukupnu vrijednost veću od 12 (dvanaest) prosječnih mjesečnih plaća isplaćenih u entitetu/kantonu u protekloj kalendarskoj godini.

Član 4.
(Posebni kriterijumi)

Pravo na subvenciju najamnine ima lice odnosno porodica u stanju socijalne potrebe ukoliko je:

a. korisnik stalne novčane pomoći;
b. korisnik dječijeg dodatka od CSR;
c. raseljeno lice;
d. lice preko 65 godina starosti bez porodičnog staranja;
e. mladi bračni par do 35 godina starosti (u prosjeku);
f. penzioner;
g. nezaposleno lice;
h. zaposleno lice sa izuzetno malim primanjima.

Član 5.
(Šta se smatra prihodom)

Ukupan prihod zajedničkog porodičnog domaćinstva

čine prihodi koje članovi domaćinstva ostvaruju po osnovu:

1. Plata i drugih primanja iz radnog odnosa;
2. Starosne, invalidske i porodične penzije:
3. Poljoprivredne djelatnosti;
4. Primanja po propisima boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata;
5. Prihoda ostvarenih po osnovu privredne, uslužne i druge djelatnosti;
6. Dopunskog rada.

Prihodom od poljoprivredne djelatnosti u smislu stava1. tačka 3. ovog člana smatra se katastarski prihod iz prethodne godine koji se dijeli na 12 mjeseci sa brojem članova domaćinstva.
Prihodom ostvarenim po osnovu imovinskog prava u smislu stava 1. tačka 5. ovog člana smatra se prihod ostvaren prodajom imovine, davanjem imovine u zakup ili najam.
Prihodom u smislu stava 1. ovog člana ne smatra se: stalna novčana pomoć, novčana naknada za pomoć i njegu od strane drugog lica, dječiji dodatak, nagrade, otpremnine, alimentacije, stipendije i jednokratne pomoći.

Član 6.
(Postupak za ostvarivanje prava na subvenciju)

Postupak za ostvarivanje prava na subvenciju pokreće se na zahtjev korisnika kome je potreban ovaj vid zaštite ili na zahtjev njegovog zakonskog zastupnika, a na propisanom obrascu zahtjeva.
Pokretanje postupka za ostvarivanje prava na subvenciju korisniku stana po principu neprofitno socijalno stanovanje može tražiti i nadležni Centar za socijalni rad, odnosno nadležna opštinska/gradska služba po službenoj dužnosti može pokrenuti postupak, nakon određenih saznanja ili obavijesti dobijenih od fizičkih ili pravnih lica, a koja ukazuju na potrebu pokretanja postupka.
Zahtjev za subvenciju podnosi se nadležnoj opštinskoj/gradskoj službi za stambene poslove uz dostavljanje dokaza potrebnih za ostvarivanje ovog prava.
Potrebne dokaze u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti,a koji se ne pribavljaju po službenoj dužnosti,dužan je dostaviti korisnik u čiju korist je pokrenut postupak.

Za ostvarivanje prava na subvenciju najma stana po modelu neprofitno-socijalno stanovanje, za korisnika i sve punoljetne članove njegovog porodičnog domaćinstva potrebni su slijedeći dokazi:

1. Ovjerena izjava korisnika o činjenicama iz člana 3.stav dva, tačke:1,2,3,5 i 6- prilaže se uz obrazac zahtjeva (obrazac izjave će biti dostupan uz obrazac zahtjeva)
2. za korisnika stalne novčane pomoći i dječijeg dodatka - dokaz pribavlja nadležna služba za stambene poslove po službenoj dužnosti
3. za status raseljenog lica- dokaz pribavlja nadležna služba za stambene poslove po službenoj dužnosti
4. za lice starije od 65 godina - Izvod iz matične knjige rođenih - prilaže se uz obrazac zahtjeva
5. za mlade bračne parove - Izvod iz matične knjige vjenčanih - prilaže se uz obrazac zahtjeva
6. za nezaposleno lice - Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje ili Uvjerenje nadležne poreske službe da se ne vodi u evidenciji osiguranih lica - prilaže se uz obrazac zahtjeva
7. kućna lista-prilaže se uz obrazac zahtjeva
8. dokaz o ukupnim prihodinma:

a) za visinu ukupnog prihoda zajedničkog porodičnog domaćinsta:

- platna lista/poslednji ček od penzije-prilaže se uz obrazac zahtjeva
- ovjerena izjava podnosioca zahtjeva o visini primanja po osnovu iz člana 5. stav jedan tačka 3. ove Odluke – prilaže se uz obrazac zahtjeva
- Uvjerenje nadležne poreske službe o visini primanja po osnovima iz člana 5.stav jedan, tačke: 5., 6. i 7. ove Odluke – prilaže se uz obrazac zahtjeva

b)za primanja po propisima boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata – dokaz pribavlja nadležna služba za stambene poslove po službenoj dužnosti

U postupku rješavanja zahtjeva opštinska/gradska služba nadležna za stambene poslove dužna je voditi računa o načelima iz člana 2.ove Odluke, te u saradnji sa ostalim stručnim službama, institucijama i ustanovama može provjeriti sve navedene činjenice i dokumentaciju dostavljenu uz obrazac zahtjeva.
Opštinska/gradska služba nadležna za stambene poslove može od podnosioca zahtjeva tražiti, osim dokaza pobrojanih u stavu 5. ovog člana i dodatne dokaze za koje utvrdi da su potrebni radi utvrđivanja stvarnog stanja.
Nakon provedenog postupka nadležna opštinska/gradska služba u skladu sa svojim ovlaštenjima i ovom Odlukom, donosi rješenje.
Prije donošenja rješenja korisniku za kojeg se sredstva za subvenciju osiguravaju iz budžeta entiteta/kantona (korisnik koji ima status raseljenog lica), nadležna opštinska/gradska služba će tražiti

saglasnost resornog ministarstva.

U postupku utvrđivanja prava na subvenciju za sve što nije propisano ovom Odlukom primjenjuju se odredbe Zakona o upravnom postupku.

Član 7.
(Sadržaj Obrasca zahtjeva)

Obrazac zahtjeva treba da sadrži osnovne lične podatke, podatke koje se odnose na trenutne uslove stanovanje, broj članova domaćinstva, veličinu stana, visinu zakupnine i osnov za ostvarivanje prava na subvenciju, kao i posebne napomene u kojoj korisnik može upisati dodatane informacije koje su bitne za utvrđivanje prava na subvenciju.

Obrazci za ostvarivanje prava na subvenciju će biti dostupni u šalter salama općštna/gradova, kao i u Centrima za socijalni rad, odnosno nadležnim opštinskim/gradskim službama.
Obrazac se podnosi nadležnoj opštinskoj/gradskoj službi uz dostavljanje dokaza potrebnih za ostvarivanje navedenog prava.

Član 8.
(Žalbeni postupak)

Protiv rješenja donesenog u prvom stepenu stranka ima pravo žalbe u roku od 8 dana od dana prijema rješenja.

Žalba se u dva primjerka predaje neposredno ili putem pošte službi koja je donijela rješenje, a ista se izjavljuje nadležnom drugostepenom organu odnosno drugostepenoj komisiji za rješavanje po žalbi.
Rješenje doneseno u drugom stepenu je konačno i protiv njega se ne može izjaviti žalba .

Član 9.
(Revizija prava)

Korisnici prava na subvenciju dužni su nadležnoj opštinskoj/gradskoj službi prijaviti svaku promjenu koja je od uticaja na obim ili prestanak prava, u roku od 15 dana od dana nastale promjene.

Nadležna opštinska/gradska služba može u svako doba po službenoj dužnosti pokrenuti postupak revizije prava na subvencioniranje najmanine i utvrditi svaku okolnost koja utječe na prestanak ili obim prava.
Ukoliko se u postupku utvrdi da je podnositelj zahtjeva dao neistinite podatke koji su uticali na obim ili priznavanje prava, podnositelj zahtjeva je dužan vratiti iznos koji je ostvario davanjem neistinitih podataka.

III- KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE VISINE SUBVENCIJE

Član 10.
(Način određivanja visine subvencije)

Za lica odnosno porodice koje koriste stanove u skladu s principima socijalnog stambenog zbrinjavanja, visina subvencije se određuje prema visini utvrđene neprofitne najamnine i utvrđene stope subvencije, a prema slijedećoj formuli:

Vs = Vn x Ss

Vs – visina subvencije
Vn – visina neprofitne najamnine
Ss – stopa subvencije

Član 11.
(Vrijeme važenja i stopa subvencije)

Visina subvencije utvrđuje se najviše do visine najma stana i na period od dvanaest mjeseci uz mogućnost produženja podnošenjem novog zahtjeva pod jednakim uslovima kao i prilikom prvog ostvarenja prava.

1. Pravo na subvenciju najamnine u punom iznosu (stopa subvencije: 100), pod uslovom iz člana 3. ove Odluke može ostvariti korisnik, ukoliko je on ili neko od članova njegovog porodičnog domaćinstva:
- korisnik stalne novčane pomoći;
- korisnik dječijeg dodatka od CSR;
- lice preko 65 godina starosti bez porodičnog staranja.

2. Pravo na subvenciju najamnine u iznosu od 50% (stopa subvencije: 50), pod uslovom iz člana 3. ove Odluke može ostvariti korisnik,ukoliko je on ili neko od članova njegovog porodičnog domaćinstva:
-mladi bračni par do 35 godina starosti (u prosjeku);
-penzioner;
-nezaposleno lice;
-zaposleno lice sa izuzetno malim primanjima.

3. Ostvarivanje prava na subvenciju najamnine po jednom kriterijumu isključuje ostvarivanje tog prava po drugom kriterijumu.

IV- IZVORI FINANSIRANJA

Član 12.
(Finansiranje subvencija)

Sredstva za subvencionisanje najamnina se osiguravaju iz budžeta opštine/grada, entiteta/kantona (RS /FBiH) a mogu se obezbjediti i sa viših nivoa vlasti, odnosno organa uprave u čijoj su nadležnosti zaštita raseljenih lica i izbjeglica te socijalna zaštita, kao i iz donatorskih sredstava.

Sredstva za subvencionisanje najamnine će se voditi na posebnom računu, odnosno na računu koji će se otvoriti za te namjene u budžetu opštine/grada.

V- PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 13.
(Izmjene i dopune Odluke)

Izmjene i dopune ove Odluke vrše se po postupku i na način njenog donošenja.

Član 14.
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Opštine Drvar", a objaviće se in a Oglasnoj tabli Optine Drvar..

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton 10
Opština Drvar
Opštinsko vijeće

Broj: 01-02-3367-1/23
Drvar, 13.11.2023.godine

PREDSJEDNIK
OPŠTINSKOG VIJEĆA
Vanja Krneta, s.r.

110

Na osnovu člana 8. stav 3. alineja 6. i člana 33. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj: 49/06 i 51/09), člana 18. alineja 6. i člana 42. stav 1. alineja 5. Statuta Opštine Drvar – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Opštine Drvar" br. 2/15), Opštinsko vijeće Drvar, na 19. sjednici održanoj dana 13.11.2023. godine, donosi

ODLUKU
o visini zakupnine stambenih jedinica koje će se graditi u okviru CEB II Projekta "Zatvaranje kolektivnih centara kroz omogućavanje javnih stambenih rješenja" – Podprojekat opština Drvar

Član 1.

Ovom Odlukom se utvrđuje visina mjesečne zakupnine za 31 (trideset jednu) stambenu jedinicu u zgradi koja će se graditi u okviru CEB II Projekta "Zatvaranje kolektivnih centara kroz omogućavanje javnih stambenih rješenja" – Podprojekat opština drvar.

Član 2.

Visina mjesečne zakupnine formirana je na osnovu procijenjenih i pretpostavljenih troškova amortizacije, troškova upravljanja, troškova investicionog i tekućeg održavanja stambenih jedinica, rizika naplate i eventualno drugih nepredviđenih troškova.

Član 3.

Visina zakupnine za stambene jedinice iz člana 1. ove Odluke iznosi 1,00 KM po m².

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Opštine Drvar" , a objaviće se i na Oglasnoj tabli Opštine Drvar.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton 10
Opština Drvar
Opštinsko vijeće

Broj: 01-02-3367-2/23
Drvar, 13.11.2023.godine

PREDSJEDNIK
OPŠTINSKOG VIJEĆA
Vanja Krneta, s.r.

111

Na osnovu člana 8. stav 3. alineja 9. i člana 35. stav 1. i 3. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH", broj 49/06 i 51/09), a u vezi sa članom 18. alineja 6. i članom 42. stav 1. alineja 5. Statuta Opštine Drvar – Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Opštine Drvar", broj: 2/15) Opštinsko vijeće Drvar na 19.sjednici održanoj 13.11.2023. godine, donosi

O D L U K U

o upravljanju i održavanju objekata neprofitno-socijalnog stanovanja

I – Opšte odredbe

Član 1.

(Predmet)

1) Oviom Odlukom se uređuju pitanja upravljanja i održavanja objekata u vlasništvu Opštine Drvar koji su na osnovu Odluke o osnivanju, upravljanju, raspolaganju i korištenju stambenog fonda uz primjenu principa socijalnog stanovanja, namijenjeni za neprofitno-socijalno stanovanje.

2) Upravljanje i održavanje objekata namijenjenih za neprofitno-socijalno stanovanje je javni interes.

Član 2.

(Pojam upravljanja i održavanja)

1) Upravljanje objektima neprofitno-socijalnog stanovanja je koordinisanje i usmjeravanje pojedinačnih i sveukupnih djelovanja radi njihovog skladnog funkcioniranja i optimalnog ostvarivanja utvrđenih zadataka u cilju efikasnog korištenja i održavanja stambenog objekta i zadržavanja njegove vrijednosti